

יצחק מרדכי הכהן רובין הר נוף ירושלים תובב"א

יום א' ד' ניסן תש"פ

שיעור לאברכים ובני ישיבות "קול מבי מדרשא"
בעת חולי ה"קורונה" כאשר בתי המדרש ששמו

בחורים ואברכים שעזבו בחופזה את בתי המדרש והשאירו שם חמץ גמור

השנה שלצערנו כלל ישראל בכל העולם כולו וטמון בבתים, דבר שלא היה מימות עולם שכל בתי המדרש ובתי הכנסת בכל העולם שוממים מבלי יושב, חדשים לבקרים ישנן הוראות מחמירות עד למצב שכמעט אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר, וכלל ישראל מקיים בעצמו "אשרי יושבי ביתך" ובדאי שבימים אלו כל חיזוק בלימוד התורה שהיא מגנא ומצלא יש לו חשיבות יתירה, ומרן הרב מבריסק היה מספר שבצעירותו שלחו אביו מרן רבי חיים, לכל מיני שליחויות תוך כדי שהיה עסוק בלימודו, ואמר לו שצריכים להתרגל ללמוד תורה בכל עת ובכל מצב ולא דוקא ברוגע בבית המדרש, ולצערנו נסיון זה כעת הוא נסיון הכלל ולבני הישיבות והאברכים בפרט. ומטבע הדברים מתעוררות שאלות חדשות שאינן נוגעות בזמנים כתיקונם.

ברשותו יבוא לאוכלו ולכן תיקנו שלא מספיק לבטל את החמץ אלא צריך לבדוק אחריו ולבערו.
ד. עוד מבואר בגמ' דף ו' ע"ב שהבודק צריך שיבטל, והיינו שאף מי שבדק את ביתו ולא מצא בו חמץ צריך הוא בנוסף לבדיקה לבטל את החמץ, והטעם לזה הוא שחששו חכמים שמא לא יבדוק יפה וימצא בפסח גלוסקא יפה ויתן דעתו עליה ויעבור על כל יראה וכל ימצא, ולכן אמרו שגם הבודק יבטל את החמץ שמאחר שביטלו אינו עובר עליו.

ה. נמצא שכל אדם שיש לו חמץ צריך להקפיד הן לבדוק את המקומות שרגילים להכניס לתוכן חמץ, ואם מצא חמץ צריך לבערו, ומלבד זה צריך גם לבטל את החמץ. ולכן אחרי בדיקת חמץ וביעור חמץ אומרים נוסח של כל חמירא וחמיעא שהוא ביטול חמץ. וכאמור ביטול חמץ בלבד אינו מועיל, וגם אחרי בדיקת חמץ וביעור חמץ צריכים גם ביטול חמץ.

ה. אמנם מצינו בכמה מקומות שסומכים על ביטול חמץ ולא מצריכים לבדוק ולבער:

[א]. מבואר בברייתא פסחים דף ח' ע"ב חור שבין יהודי לגוי אינו בודק כלל, מפני הסכנה, שלא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי, ושואלת הגמ' והרי שלוחי מצוה אינן ניזוקין, ומתרצת דבמקום דשכיח היזקא שאני. וכך

א. בנידון המצוי בבחורים ובאברכים שנאלצו לעזוב את היכלי התורה בחיפזון ובבהלה, והשאירו בחדריהם ובכוללים חמץ, ובשנים כתיקונן הסדר הוא שלפני שעוזבים את הישיבה עושים בדיקת חמץ בלי ברכה, וכדין מי שעוזב את ביתו תוך שלשים יום קודם הפסח, ומנקים את כל המקומות לבל ישאר בהם חמץ, וכעת מחמת המצב אינם יכולים להגיע למקומם, והשאלה כיצד עליהם לנהוג. והנה לצורך בירור שאלות אלו יש להקדים הקדמה קצרה, ויש בה מעט תועלת לבאר את המושג של מכירת חמץ.

ב. בכל הנוגע לחמץ בפסח ישנם כמה דינים מהתורה וכמה מדרבנן, והנה מלבד זה שהתורה הקדושה אסרה עלינו לאכול חמץ בכל ימות הפסח, היא אסרה עלינו גם את עצם קיומו של החמץ ברשותנו ואמרה בזה התורה מצות עשה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם", ושני לאוין "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" וכן "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, מה שמכונה בלשון חז"ל "בל יראה ובל ימצא".

ג. והנה מבואר בגמ' פסחים דף ד' ע"ב שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי, וחכמים תיקנו בדיקת חמץ. ובטעם הדבר ביאר הר"ן שהיות והביטול תלוי במחשבת בני אדם, ואין דעותיהן שוות, ואפשר שיקלו בדבר ולא יבטלו יפה, ועוד שחששו שמא מתוך שהחמץ ישאר

נפסק בשו"ע סי' תל"ג ס"ז. ומכל מקום צריך לבטל את החמץ וסגי בזה.

מי שאינו יכול לבער האם ימכור את החמץ לגוי

ז. אמנם אף שמן הדין בביטול בעלמא סגי מאחר וקיימת עצה של מכירת חמץ, ושבוזה אין החמץ שלו כלל ואינו ברשותו, בודאי שעדיף וראוי לעשות כן ואף למי שבכל שנה נזהר ולא מוכר חמץ גמור. וכיון שרבים וטובים מדקדקים שלא למכור חמץ גמור לצורך כך נבאר בקצרה את עיקרי דין מכירת חמץ, ונבאר שבכה"ג מהני טוב למכור את החמץ.

מכירת חמץ

ח. מבואר במשנה פסחים דף כ"א ע"א ובתוספתא המובאת ברא"ש שישראל ונכרי הנמצאים בספינה ויש לישראל חמץ יכול הוא למוכרו לנכרי ולאחר הפסח לחזור ולקנותו. וכך נפסק להלכה בשו"ע הלכות פסח סי' תמ"ח. ובאופן זה אינו עובר עליו בב"י ובב"י.

ט. זהו המקור למכירת חמץ הנהוגה בכלל ישראל, והנה בשנים קדמוניות היו עושים את המכירה באופן פרטי שכל מי שרצה למכור את חמצו מצא לו גוי שיקנה ממנו את החמץ, וכמו שמבואר בתוספתא אבל בדורות המאוחרים כאשר ראו הרבנים שהציבור נכשלים ולא עושים את המכירה כראוי, כיון שיש צורך בדיעת כמה וכמה הלכות בחושן משפט בידי קנינים, התקינו שיהיה רב העיר מוכר את החמץ עבור מי שרוצה למכור את החמץ.

סדר מכירת חמץ

י. כיצד מתבצעת המכירה, כל מי שרוצה למכור את חמצו ממנה את הרב שיהיה שליח עבורו למכור את החמץ, ויש להדגיש, שהרב לא קונה את החמץ של הציבור, אלא משמש רק כשליח עבורם [ודבר זה צריך תשומת לב יתירה גם במקרה שאדם נעשה שליח מאדם אחר למכירת חמץ, שאין הכוונה שאותו אדם מוכר את החמץ לשליח והשליח מוכר לרב, אלא הוא ממנה את השליח שימנה את הרב לשליח].

במכירת חמץ ישנם שתי פעולות מכירת החמץ והשכרת המקומות

יא. בכל מכירת חמץ עושים שתי פעולות א. מכירת החמץ. ב. השכרת המקומות שהחמץ מונח על גבם. הצורך בהשכרת המקומות נובע מכך שגם חמץ של נכרי אסור שיהיה ברשות ישראל בפסח, ולכן אף אחר המכירה שהחמץ אינו בבעלות ישראל, צריכים להוציא אותו מרשות ישראל, ולכן משכירים את המקומות שבהם נמצא החמץ ונמצא שהחמץ נמצא כעת ברשות הגוי. וכן יש צורך בהשכרת המקומות לצורך קנין אגב שהוא אחד מהקניינים הנעשים בשעה המכירה לגוי.

[ב]. מבואר במשנה בפסחים דף מ"ט ע"א ונפסק בשו"ע סי' תמ"ד ז' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ואינו יכול לחזור לביתו לבערו מבלי לבטל את המצוה מבטלו בליבו, וכן מי שהולך להציל מן הנהר ומן הליסטים ומן המפולת מבטל בליבו. ובטעם הדבר ביארו המפרשים שהיות ומן התורה בביטול בעלמא סגי, לא העמידו את דבריהם במקום ביטול מצוה וכן מפני חומר פיקוח נפש סמכו על ביטול, וכתב הבה"ל שאפילו במקום הפסד ממון שלו או של חברו אפשר לסמוך על ביטול בלבד.

[ג]. עוד מצינו בגמ' פסחים דף י' ע"ב שהסתפקה מה הדין כיכר בפי נחש, האם צריך לשכור מומחה או סגי בביטול, ופסק הרמב"ם שסגי בביטול.

[ד]. וכן חמץ שנפלה עליו מפולת אפילו שאין גובה המפולת ג' טפחים אינו בודק משום סכנת עקרב ומבטלו בליבו.

ולכאורה במציאות שאנו נמצאים באה כעת שרובם ככולם אין להם אפשרות כלל להגיע, ויש בדבר גם חשש סכנה, מן הדין אפשר לסמוך על ביטול.

האם מותר להינות מהחמץ שביטלו לאחר הפסח

ו. אף שמדינא באופן שאין לו אפשרות לבער את החמץ סגי בביטול, יש לברר האם מותר ליהנות מחמץ זה אחר הפסח, דהנה כתב השו"ע סי' תמ"ח ס"ה שחמץ הנמצא בבית ישראל אחר הפסח אסור אע"פ שביטלו.

ועיין במשנ"ב ס"ק כ"ה שהביא מחלוקת האחרונים באדם שנמצא בספינה ויש בידו חמץ ואין לו למי למכור ועמד והפקירו בפני עדים, האם יכול לזכות בו אחר הפסח וליהנות ממנו, וכתב דאם היה בדרך ונזכר שיש לו חמץ בביתו ולא היה לו למי למכור בערב פסח, ואינו נמצא בסמוך לחמץ באופן שיכול לבערו, א"כ באופן זה אין לו אפשרות אחרת ואדם זה מחוייב להפקיר את החמץ מן הדין כדי שלא יעבור על ב"י וב"י, וא"כ אין לנו לקונסו לאסור חמצו אחרי שיחזור ויזכה בו.

והנה אפשר שכל דברי המשנ"ב איירי במי שיש בידו חמץ רב והוא מקום הפסד, אך באופן שנשאר מעט חמץ יתכן שיש לחוש לדברי האחרונים הנ"ל, וצ"ע.

במכירת החמץ והשכרת המקומות נפטרים גם מבדיקת חמץ במקומות אלו, ואין כאן המקום להאריך.

יב. גם מי שאין לו בית משלו אלא הוא שוכר מאחרים הדעת נותנת שהמשכיר מרשה לו להשכיר את המקומות לגוי לצורך מכירת חמץ [ואף אם כתוב בחוזה השכירות שאין השוכר רשאי להשכיר].

וכן בישיבות באופן שהנהלת הישיבה מרשה לבחורים בכל שנה להשכיר את המקומות או את הארונות שבהם מונח החמץ לגוי, יכולים הם לעשות מכירת חמץ ולהשכיר את המקומות, ובאופן הפשוט בסתמא הדעת נותנת שאין הנהלת הישיבה מקפידה על כך^א.

יג. והנה כידוע שיש מהציבור ובפרט בני התורה שאינם מוכרים חמץ גמור [ובפרט שכמות החמץ אצל אדם פרטי היא לא גדולה במיוחד], והטעם לכך שהיו מהפוסקים שטענו שיש חשש הערמה במכירת חמץ, היות והמוכר דעתו לקנות אחר הפסח את החמץ והגוי הקונה דעתו לחזור ולמכור בחזרה את החמץ ממילא אין כאן גמירות דעת גמורה למכירה, ודעת הגר"א כמובא מעשה רב היתה שלא לעשות כן.

יד. ואם כן מהי אותה מכירת חמץ שרבים וגם טובים עושים, תשובת הדבר היא שבעיקר הדבר נעשה לבעלי חנויות וסוחרים שיש להם כמות מרובה של חמץ, ושאר האנשים שאצלם גם כמות מועטת היתה נחשבת להפסד, והמדקדקים שאינם מוכרים חמץ גמור עושים כן שעל הצד שח"ו נשאר חמץ או תערובת חמץ בבית בלי שידעו ממנו אז על ידי המכירה לגוי הרי זה כמי שהוציא את החמץ מרשותם.

טו. ומעתה בנידון שלפנינו שמן הדין מספיק לבטל את החמץ, בודאי שנכון למכור חמץ זה, ולמנות את הרב לשליח לעשות מכירה זו. ואף אותם שבכל שנה מקפידים שלא למכור חמץ חגור, באופן זה שמן הדין מספיק ביטול והמכירה נעשית לרווחא דמילתא הרי בודאי שנכון לעשות כן.

איך ממנים את הרב שליח כשאי אפשר להגיע אל הרב

טז. שאלה זו נוגעת גם לכל הכלל כולו – דהיינו גם למי שממנה את הרב למכור את חמצו לגוי והולך לצורך כך לרב וממלא טופס שבו ממנה את הרב לשליח וגם עושה עמו קנין, השנה יתכן שלא יוכל לעשות זאת, והשאלה גם בזה איך צריך לנהוג

יז. מינוי הרב לשליח נעשה בשנים כתקן על ידי מילוי שטר שבו המוכר ממנה את הרב לשליח וגם עושים קנין סודר עם הרב, והנה אף שמן הדין מינוי שליחות לא צריך קנין, מ"מ מטרת הקנין מבוארת בדברי הרמב"ם בפ"ה מהלכות מכירה וז"ל יש דברים הרבה שאינן צריכים קנין ואין לקנין טעם בהם, אלא להודיע שאינו אומר את דברים אלו כמשחק ומהתל אלא שגמר בליבו.

נמצא שמעשה הקנין עם הרב אינו מעכב את מינוי השליחות, כמו כן מן הדין אפשר למנות את הרב לשליח גם בעל פה באמירה בעלמא, ומה שכותבים בדרך כלל על ידי שטר מינוי, יש בזה לחזק את תוקף המינוי ושהדברים נעשים בגמירות דעת, וכל זה מוסיף לרצינות של המכירה, אף שאינו לעיכובא.

יח. ולכן באופן שאי אפשר לעשות את מינוי השליחות כבכל שנה אפשר למנות את הרב גם בעל פה בטלפון, אמנם מי שיכול בודאי מן הנכון לתת למכירה כמה שיותר רצינות וגמירות דעת. שימלא טופס וישלח אותו לרב באמצעות פקס או דואר אלקטרוני. כדי שיהיה לרב את השטרות בידו ויוכל למוסרן לגוי.

העולה מכל הנ"ל

בחורי ישיבה ואברכים שהשאירו חמץ ואינם יכולים להגיע אליו יכולים מן הדין לסמוך על ביטול חמץ, אמנם ראוי ונכון שיעשו מכירת חמץ בטלפון או בפקס וכדומה, וגם למי שמדקדק בכל שנה שלא למכור חמץ גמור באופן זה ראוי ונכון לעשות כן.

ובזכות לימוד התורה ושמירת מצוותיה גם במצבים אלו נזכה שתהיה תורתנו מגנא ומצלא ויסיר ה' חרון אפו מעל אדמתו ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו בנין עולם.

^א והארכנו בזה במקום אחר להוכיח שבסתמא דעת הבעלים להרשות לשוכר או למשתמש להשכיר את הבית השוכר לצורך מכירת חמץ.